



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

10/2022



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• <i>Turma Especial</i>	4
• <i>1ª Câmara</i>	4
• <i>6ª Câmara</i>	5
• <i>8ª Câmara</i>	5
• <i>9ª Câmara</i>	6
• <i>10ª Câmara</i>	8
DIREITO PRIVADO 2	9
• <i>11ª Câmara</i>	9
• <i>14ª Câmara</i>	11
• <i>15ª Câmara</i>	17
• <i>16ª Câmara</i>	18
• <i>11º Grupo</i>	19
• <i>21ª Câmara</i>	19
• <i>22ª Câmara</i>	21
• <i>23ª Câmara</i>	23
• <i>37ª Câmara</i>	28
• <i>38ª Câmara</i>	29
DIREITO PRIVADO 3	31
• <i>27ª Câmara</i>	31
• <i>28ª Câmara</i>	32
• <i>32ª Câmara</i>	33
• <i>34ª Câmara</i>	33
DIREITO PRIVADO 2 e 3	37
• <i>Turma Especial Conjunta</i>	37
DIREITO EMPRESARIAL.....	38
• <i>2ª Câmara</i>	38

DIREITO PRIVADO 1

TURMA ESPECIAL – PRIVADO 1

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Plano de saúde coletivo. Questionamento relativo ao aumento de mensalidade, que decorria da aplicação de índices injustificados. Alegação de que o ônus da prova caberia ao plano de saúde coletivo. Incidente se refere à apelação, cujo acórdão já foi proferido. Inviável a revisão pretendida nesta sede. Inteligência do parágrafo único do art. 978 do CPC. Incidente não conhecido.” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº [2112810-49.2021.8.26.0000](#), Rel. Coelho Mendes, j. 29/09/22).

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Discussão acerca da identificação da competência para julgamento de ações relacionadas à remoção de conteúdo e ao fornecimento de dados, oriundas de condutas ilícitas, envolvendo o uso indevido da marca e nome de empresas - Não preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade – Ajuizamento do incidente que inclusive se deu, em relação a um dos processos, após a prolação de sentença de ação que lhe deu origem, contra a qual não resta interposto recurso – Exigência legal de pendência de ação de recurso ou processo, cuja análise judicial deve ocorrer em conjunto com a decisão do IRDR – Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC – Ausente comprovação de requisitos do artigo 976, inciso I, do CPC – Ações originárias que fundamentam o incidente envolvem obrigações distintas – Ausente identificação de controvérsia envolvendo a mesma questão – Ausente demonstração de efetiva repetição de processos que versem sobre a mesma questão controversa - **Incidente não conhecido.**” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº [2011704-10.2022.8.26.0000](#), Rel. Costa Netto, j. 29/09/22).

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compra e venda de lote de terreno para fins residenciais pelo SFI – Quitação do preço – A promessa de compra e venda devidamente quitada é título translativo para fins do art. 1.245, CC – Cancelamento de dação em pagamento realizada em prol da instituição financeira em razão da ineficácia da hipoteca constituída sobre o imóvel para garantir a dívida derivada do financiamento realizado para a concretização das obras de infraestrutura por parte das vendedoras – Aplicação do enunciado da Súmula 308 STJ ao caso concreto – Observância do princípio da boa-fé objetiva – Quitação do preço que investe as adquirentes de receber a escritura definitiva do imóvel – Adjudicação compulsória e levantamento da dação em pagamento bem determinados – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012495-32.2020.8.26.0625](#), Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 13/09/22).

“DIREITO DE AUTOR. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos moral e material. Pedidos julgados improcedentes. Recurso dos autores. Preliminar. Gratuidade da justiça. Pedido prejudicado ante a quitação do preparo. Mérito. Logotipo. Incontroversa criação pelos autores. Cessão gratuita e ilimitada no tempo e espaço. Trabalho universitário. Ausência de

prestação de serviço de consultoria. Crescimento do negócio que não dependia do desenho concebido. Ressarcimentos indevidos. Alteração da obra. Inexistência. Acréscimos que respeitaram o desenho originário. Novas cessões. Impossibilidade ante a natureza da relação então formada. Direito de paternidade da obra. Cabimento. Dever de os réus indicarem a autoria da obra em todas as embalagens e em todo tipo de veiculação, pena da incidência de multa. Modulação necessária. Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1020526-70.2019.8.26.0562](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 13/09/22).

“**PLANO DE SAÚDE.** Atendimento domiciliar (home care). Autor acometido de paralisia cerebral, a necessitar de assistência domiciliar negada pela ré. Forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para o paciente, quanto para a seguradora, haja vista a menor onerosidade, para ambas, do regime. Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a própria função social do contrato de plano de saúde, impedindo o acesso do segurado ao tratamento de moléstias cobertas, apenas em ambiente domiciliar. Admissibilidade, diante da prescrição de seu médico. Inaplicabilidade do entendimento do STJ acerca da natureza do rol de procedimentos da ANS. Home care consiste de atendimento típico de hospital, somente prestado em domicílio. Não se trata de procedimento médico autônomo em si, mas somente quanto ao local em que é prestado. Acertada a condenação da requerida ao custeio do tratamento e ao pagamento de danos morais. Inadimplemento contratual que lesou interesse jurídico extrapatrimonial. Indenização adequadamente fixada no valor de R\$ 15.000,00, a fim de cumprir adequadamente as funções compensatória e preventiva da reparação. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1043469-55.2019.8.26.0506](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 13/09/22).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – DIREITO AUTOREAL. Ação de indenização por dano moral e material.** Violação aos direitos autorais pela utilização indevida de projeto arquitetônico elaborado por rede de franquias. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Prescrição alegada pela ré. Inocorrência. Assistente técnico do perito. Substituição. Ausência de irregularidades. Preliminar afastada. Mérito. Projeto de arquitetura de interior realizado pelo autor. Contratação que se efetivou concomitantemente à execução da obra de instalação da loja inicial. Reprodução indevida do projeto original nas demais lojas padronizadas da rede de franquias. Violação de direito moral e patrimonial de autor. Quantificação que deverá considerar o valor do contrato firmado à época. Sentença reformada. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [0005063-49.2007.8.26.0361](#), Rel. Costa Netto, j. 15/09/22).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL** - Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por lucros não repassados ao sócio e exclusão da participação nos resultados da empresa - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes. **Inconformismo da Ré** centrado nas alegações de sentença extra petita; cerceamento de defesa; ausência de incorreção no tocante a distribuição dos lucros; impossibilidade de utilização do CDI e do Spread como índices de correção monetária;

necessidade de perícia contábil para apuração dos valores devidos; prescrição no tocante aos lucros referentes ao exercício de 2006; impugnação à justiça gratuita deferida ao Autor e inexistência de dano moral – Leitura da exordial que permite extrair a pretensão de condenação - Alegação de decisão extra petita afastada - Conjunto probatório produzido que é suficiente para o desate da questão de mérito - Cerceamento não verificado - Correção monetária e juros que devem observar os critérios e índices previstos em lei - Prescrição: Apesar da questão não ter sido deduzida na contestação, tréplica, especificação de provas ou qualquer outro momento processual perante o juízo *a quo*, é cediço que a matéria é de ordem pública - Inaplicabilidade do termo inicial previsto no art. 206, § 3º, VI (data da deliberação da distribuição dos lucros), ante a verificação de falsidade da assinatura constante na ata atribuída ao Autor - Prescrição não verificada – Retenção indevida e abusiva dos lucros, além da falsificação da assinatura do Autor na ata de reunião que deliberou sobre a distribuição dos lucros que configuram evento apto a ensejar dano moral indenizável - **Apelo adesivo do autor:** pretensão de majoração do valor fixado a título de danos morais – Cabimento - Peculiaridades do caso concreto, além do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação, que permitem majorar o *quantum* fixado - **Recurso da Ré desprovido e provido o do Autor.**” (Apelação Cível nº [0009598-09.2010.8.26.0428](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 03/08/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NÃO INCLUIU O BEM LEGADO NA BASE DE CÁLCULO PARA ARBITRAMENTO DA VINTENA À TESTAMENTEIRA – VINTENA FIXADA NA AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO, EM 1% SOBRE A HERANÇA LÍQUIDA – DISCUSSÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO SOBRE A INCLUSÃO DO LEGADO, PARA FINS DE CÁLCULO DA VINTENA - AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS - PRÊMIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A HERANÇA LÍQUIDA, APÓS ABATIMENTO DOS ENCARGOS FISCAIS, DÍVIDAS DO ESPÓLIO E LEGADOS – IMÓVEL LEGADO QUE NÃO DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO PRÊMIO DA TESTAMENTEIRA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº [2097546-55.2022.8.26.0000](#), Rel. Silvério da Silva, j. 14/09/22).

“ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – Procedência para determinar que registre-se, inscreva-se e cumpra-se o testamento público deixado por Gunther Klaus Greeb - Inconformismo de uma das herdeiras - Descabimento – Cerceamento de defesa afastado - Prescindível a intimação/concordância dos herdeiros necessários, tendo em vista que tal formalidade apenas se aplica aos testamentos particulares, nos termos do art. 737, § 1º, do CPC - O exame do magistrado em procedimento de abertura e cumprimento de testamento é circunscrito à inspeção da regularidade dos vícios extrínsecos – Artigo 1.864, inciso I do Código Civil que permite expressamente que o Substituto legal do Tabelião possa praticar o ato de lavrar testamentos - Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1019574-51.2021.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 14/09/22).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. Cumprimento de sentença. Decisão deferiu requerimento de penhora *on line* de forma simples. Insurgência da parte exequente. Pedido de adoção da modalidade "*teimosinha*". Repetição programada de ordens de bloqueio. Possibilidade.

Ferramenta disponibilizada pelo CNJ. Implementação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo através do Comunicado CG Nº 2889/2021. Uso da ferramenta apelidada de "*teimosinha*" atende à satisfatividade da execução em tempo razoável e efetividade da prestação jurisdicional. Mecanismo que não se mostra abusivo. Atendimento à preferência legal prevista pelo art. 835, I, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão parcialmente reformada. Observância ao limite temporal de 30 dias de repetição, caso não seja antes bloqueado o valor integral da dívida. Agravo parcialmente provido, com determinação." (Agravo de Instrumento nº [2067676-62.2022.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 13/09/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DESTINADA À ANULAÇÃO DE DOAÇÕES REALIZADAS À ENTIDADE RELIGIOSA, CUMULADA COM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência em juízo de primeiro grau – Coação moral caracterizada, arts. 151 e 152 do Código Civil – Contexto de vulnerabilidade acentuada vivenciado pela autora quando buscou amparo religioso e espiritual na Igreja Universal do Reino de Deus – Discursos religiosos permeados de pressão psicológica – Doações periódicas derivadas de atos volitivos contaminados por fundado temor de dano – Existência de prova do comprometimento da subsistência – Realização de empréstimos – Hipótese de nulidade prevista no art. 548 do Código Civil – Ausência de ofensa ao direito constitucional de crença – Dever do judiciário de promover a tutela contra eventuais abusos – Restituição das partes ao estado primitivo – Legitimidade da devolução integral do numerário comprovadamente doado – Decadência não configurada – Fluência do prazo que somente se dá no momento em que ultimada a coação – Prejuízos extrapatrimoniais caracterizados – Circunstância geradora de reflexos na psique e dignidade da pessoa humana – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001562-92.2021.8.26.0001](#), Rel. César Peixoto, j. 13/09/22).

“LOTEAMENTO - Ação de cobrança de taxas de associação - Sentença de procedência, fundada na necessidade de impedir o enriquecimento ilícito daquele que se beneficiou dos serviços prestados - Inconformismo dos réus aduzindo que não são proprietários do imóvel, não aderiram à Associação e que a ré não fornece serviços com eficiência - Legitimidade passiva decorrente do fato de serem possuidores do imóvel - Compromisso particular de permuta realizado em 1995, após a constituição da Associação em 1981 - Ato constitutivo da obrigação não registrado no registro de imóveis - Adquirentes não cientificados da obrigação de pagar taxa de manutenção do loteamento no compromisso particular - Ausência de adesão formal à Associação, ou pagamento de quaisquer contribuições ao longo dos anos de forma a configurar anuência tácita - Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (RE 695.911 - Tema 492) - Sentença reformada - Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1050465-81.2019.8.26.0114](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 20/09/22).

“RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO - Pretensão de exclusão do nome dos irmãos biológicos como herdeiros por terem sido adotados por terceiro - Sentença de extinção sem julgamento do mérito por inadequação da via - Inconformismo do requerente - Não acolhimento - Notícias de que os três irmãos adultos foram adotados em 1996 por terceira e de que foi dissolvida a adoção posteriormente - Discussão, ademais, sobre os efeitos da adoção simples e recepção da norma regente pela Constituição Federal de 1988 - Pleito que tem a intenção de atingir direitos

sucessórios dos demais irmãos, igualmente reconhecidos como legítimos sucessores em testamento do genitor - Questões de natureza contenciosa e que não podem ser dirimidas em procedimento de jurisdição voluntária - Inadequação da via corretamente reconhecida - Apelo não provido.” (Apelação Cível nº [1083531-26.2021.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 20/09/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação declaratória de nulidade de escritura de doação com reserva de usufruto vitalício e de registro em matrícula – Decisão de rejeição da tese de prescrição – Possibilidade do reconhecimento da prescrição desta pretensão – Aplicação do prazo prescricional decenal às hipóteses de doação inoficiosa – Termo inicial a partir do registro do ato jurídico, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese não comprovada nos autos – Registro efetuado em fevereiro de 2.021 e ajuizamento da ação em agosto do mesmo ano – Prescrição não consumada – Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2160944-73.2022.8.26.0000](#), Rel. César Peixoto, j. 27/09/22).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Erro médico - Ação de indenização por danos morais e materiais - Aventada negligência e imperícia em cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia - Alegação de hipertrofia cicatricial e imperfeições no formato das mamas - Sentença de improcedência da ação principal, prejudicada a lide secundária - Suposta falha técnica do atendimento prestado não demonstrada - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa do profissional médico envolvido (art. 14, § 4º, do CDC) - Conjunto probatório que não apontou esse fato - Exames periciais realizados que apresentaram subsídios probatórios de ausência de falha procedimental da equipe médica - Hipertrofia cicatricial e pequena assimetria de mamas observada pela perícia que, segundo o laudo, são desdobramentos que dependem da evolução própria de cada organismo e tipo de pele, nada tendo a ver com a técnica empregada no procedimento - Circunstâncias que não configuram imperícia, imprudência e negligência - Ausência de ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000780-80.2018.8.26.0554](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 27/09/22).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO**. Erro médico. Acusado equívoco de diagnóstico (epilepsia). Indenização por dano moral e material. Descabimento. Ausência de erro médico, detectada por laudo pericial. Momentos diferentes do curso natural da doença, a implicar em posturas médicas dissonantes (indicação e ulterior suspensão de medicação). Tentativa de descaracterização do resultado da perícia, presidida por profissional médico, que não prospera. Parte insurgente sequer auxiliada por assistente técnico, que resume seu inconformismo a resultados de pesquisas em "sites" da internet a fim de afirmar que o expert é "desprovido de conhecimento técnico-científico". Perícia elaborada de forma adequada, técnica e fundamentada. Desnecessidade de novo laudo. Gratuidade judiciária deferida à parte recorrente. Cassação devida. Impugnação à gratuidade acolhida. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1123423-78.2017.8.26.0100](#), Rel. Jair de Souza, j. 27/09/22).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de expedição de ofícios à CVM, CBLC, SIMBA, CCS e COAF a fim de pesquisar ativos financeiros em nome do executado – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência do exequente – Descabimento – Desnecessidade de expedição dos ofícios à CVM e à CBLC, uma vez que as informações que seriam prestadas por tais órgãos são abrangidas pelo sistema SISBAJUD – Impossibilidade de expedição de ofícios ao SIMBA, CCS e COAF – Órgãos que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro – Inadequação da diligência para a busca de ativos dos devedores, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes do E. TJSP – Decisão mantida – **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2105544-74.2022.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 08/09/22).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO SAFRA E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À EMPRESA GUIA MAIS – APELAÇÃO DA AUTORA - Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado Banco Safra – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença. - Pedido de condenação solidária do réu Banco Safra ao pagamento de indenização por danos materiais – Acolhimento - Banco que recebeu o título por endosso-caução, de maneira a responder pelos danos causados em decorrência de protesto indevido - Precedentes do C. STJ e desta Corte – **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1001065-80.2016.8.26.0445](#), Rel. Marino Neto, j. 08/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada que manteve a suspensão do processo por 180 dias, diante de prejudicialidade externa em razão da instauração de procedimento arbitral que tem por objeto o contrato que deu origem ao título exequendo - Inconformismo da exequente. 1. Pretensão de reforma da decisão para rejeição liminar dos embargos à execução – Não acolhimento - Hipótese em que se discute perante o Tribunal Arbitral questões relativas à validade, exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a execução - Relação de prejudicialidade externa configurada, a ensejar a suspensão do andamento do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil, na medida em que o julgamento dos embargos, no que se refere à existência ou à quantificação de eventual excesso de execução, dependerá do resultado da composição do conflito de interesse das partes pelo juízo arbitral. 2. Alegação de sujeição das agravadas à cláusula compromissória e ilegitimidade ativa ad causam para impugnar os termos do contrato firmado pela devedora principal – Insubsistência - Competência exclusiva dos árbitros para examinar questões envolvendo o contrato objeto da execução, inclusive acerca da sujeição, ou não, das agravadas à cláusula compromissória – Regra da Kompetenz-Kompetenz - Ausência de notícia nos autos de qualquer decisão nesse sentido. 3. Debate acerca da presença de requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que incluiu as agravadas no polo passivo da execução que foi proferida em sede de cognição não exauriente – Possibilidade de as agravadas retomarem a matéria e exercerem seus direitos ao contraditório e à ampla defesa por meio de embargos à execução. Impossibilidade de rejeição sumária dos embargos - Decisão de suspensão do andamento dos embargos mantida –

Recurso desprovido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2095130-17.2022.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 08/09/22).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SOBRE-ESTADIA - TRANSPORTE DE PRODUTOS EM CONTÊINER-TANQUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES. Recurso da ré - Citação – Pessoa Jurídica – Alegação de nulidade da citação – Inocorrência – AR recebido no endereço em que está estabelecida a empresa, por pessoa que não fez qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto - Aplicabilidade da teoria da aparência – Precedentes – Hipótese, ademais, em que o Estado não impôs a alegada restrição de circulação à parte interessada, no caso concreto. Desídia dos representantes da pessoa jurídica que deixaram de diligenciar a sede da empresa, para ciência de eventuais correspondências que fossem recebidas, pelo porteiro do condomínio edilício, em seu nome – Alegação afastada. - **Ilegitimidade passiva "ad causam"** – Alegação afastada – Ré que atuou como "Shipper", sendo responsável pelo embarque dos produtos e pelos custos referentes ao aluguel dos contêineres-tanques – Hipótese em que os documentos dos autos comprovam que todos os preços, termos e condições para a disponibilização dos ISSO tanques de propriedade da autora foram ajustados entre a autora e a ré, não tendo havido qualquer relação negocial entre a autora e os supostos clientes da ré para esse fim – Alegação afastada. - Possibilidade de cobrança da taxa de sobre-estadia – Documentos suficientes para a comprovação das alegações da autora – Inadimplência verificada - Responsabilidade da ré – Sentença mantida. Recurso da autora - **Reparação de dano** - Pedido de ressarcimento de prejuízo relativo a um contêiner avariado em acidente rodoviário no Marrocos, que teve que ser enviado ao Reino Unido para disposição final – Não acolhimento – Ausência de prova nos autos apta a demonstrar o nexo causal entre o dano demonstrado às fls. 209/212 e a ré – Falta de laudo de vistoria traduzido que demonstre que o incidente teria sido causado pela parte ré ou quando da prestação dos serviços a ela – Hipótese, ademais, em que, ao tentarem celebrar uma composição amigável, o procurador da requerida refere-se em determinado momento ao valor US\$ 54.705,82 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinco dólares norte-americanos e oitenta e dois centavos fl. 234) e não montante total de US\$ 79.335,96 (setenta e nove mil trezentos e trinta e cinco dólares norte-americanos e noventa e seis centavos), o que corrobora o entendimento adotado na decisão recorrida – Sentença mantida. - **Honorários advocatícios** – Verba arbitrada por equidade em R\$ 7.000,00 – Não cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios em 11% do valor da condenação, válido para as duas instâncias, que é de rigor - **Sentença alterada. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o recurso adesivo da ré.**” (Apelação Cível nº [1129276-97.2019.8.26.0100](#), Rel. Marino Neto, j. 15/09/22).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência, condenando a embargante como litigante de má-fé – Irresignação da embargante – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Despicienda a oitiva de testemunhas – Divergência que se cinge ao pagamento, ou não, da integralidade da dívida – Inadmissibilidade da juntada de documentos em sede recursal, pois não se trata de documentos novos – Inteligência do art. 434 do CPC – Ônus da devedora de exigir a restituição da cártula, após a realização do pagamento - Alteração da verdade dos fatos – Intenção dolosa evidenciada - Condenação por litigância de má-fé mantida – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1010120-52.2021.8.26.0066](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 29/09/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – Contrato de empréstimo consignado – Celebração mediante assinatura por biometria facial – Prova de que é da autora a fotografia estampada no contrato – Contrato firmado no logradouro em que reside a autora, conforme coordenadas de geolocalização – Negócio jurídico regular – Culpa exclusiva da autora pela transferência do valor do crédito para terceiros – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006976-94.2022.8.26.0564](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 29/09/22).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Documentos suficientes para julgamento do processo no estado em que se encontra. - **Ilegitimidade passiva** – Alegação do embargante de que não assinou a cédula de crédito bancário e seus três aditivos – Não acolhimento – Embargante que funcionou como garantidor hipotecário no título executivo, oferecendo garantia real – A responsabilidade pelo pagamento da dívida será até o limite da garantia - Sentença mantida. - Discussão a respeito de excesso de execução e revisão de cláusulas contratuais – Impossibilidade, na medida em que o embargante figurou apenas como garantidor hipotecário, inexistindo vínculo entre ele e dívida – Questões que se limitam à insurgência da devedora principal e de seus avalistas coobrigados, que atuam como devedores solidários na totalidade da dívida - Sentença mantida. - Alegação de novação da dívida – Não ocorrência – Ausência de intenção dos devedores de novar a dívida – Aditamentos à cédula de crédito bancário que simplesmente confirmaram a primeira contratação, existindo alteração apenas em relação ao prazo e ajustamento de encargos – **Sentença mantida. Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1090168-61.2019.8.26.0100](#), Rel. Marino Neto, j. 29/09/22).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZATÓRIA - Demurrage (sobre-estadia) - Transporte marítimo - Sentença de improcedência do pedido principal e procedência do pedido reconvenicional - Insurgência da empresa autora - Ilegitimidade passiva - Agente marítimo que tem legitimidade para responder pelos atos praticados pela transportadora estrangeira - Preliminar afastada - *Demurrage* - Natureza indenizatória que surge em decorrência de prejuízo causado ao armador pela ultrapassagem do prazo preestabelecido de *free time* - Devolução da unidade de carga condicionada ao prévio agendamento do pagamento da sobre-estadia - Abusividade configurada - Conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil e afronta o dever de mitigar o prejuízo (*duty to mitigate the loss*) - Comportamento que obsta o cumprimento da obrigação pela devedora - Ilícitude - Cobrança do inadimplemento que deve se dar pelas vias próprias - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Cobrança da sobre-estadia que incide apenas até a data da tentativa de entrega da unidade de armazenamento - Sentença reformada para se reconhecer a procedência do pedido principal e parcial procedência do pedido reconvenicional - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001698-55.2021.8.26.0562](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 14/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ANÚNCIOS EM PLATAFORMA. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Suspensão da incidência do reajuste contratual corretamente determinada. *Recurso improvido, com observação.*” (Agravado de Instrumento nº [2168386-90.2022.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 14/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE ARRESCO CAUTELAR, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA, DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DAS EXECUTADAS, DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE TAMPOUCO SE JUSTIFICAM NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES ENVOLVENDO DEMANDAS SIMILARES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2196924-81.2022.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 14/09/22).

“APELAÇÃO - AÇÃO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Demurrage (sobre-estadia) - Transporte marítimo - Improcedência - Insurgência da empresa autora - Nulidade da sentença - Julgamento *citra petita* - Inocorrência - Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes - Preliminar afastada - Relação de consumo inexistente entre as partes - Inaplicabilidade do CDC - *Demurrage* - Natureza indenizatória que surge em decorrência de prejuízo causado ao armador pela ultrapassagem do prazo preestabelecido de *free time* - Devolução das unidades de carga condicionada ao prévio pagamento da sobre-estadia - Abusividade configurada - Conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil e afronta o dever de mitigar o prejuízo (*duty to mitigate the loss*) - Comportamento que obsta o cumprimento da obrigação pela devedora - Illicitude - Cobrança do inadimplemento que deve se dar pelas vias próprias - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Instrumento contratual celebrado entre as partes que torna estranho à lide o armador proprietário - Condições e procedimentos de uso e devolução dos contêineres determinadas pela própria apelada (agente de carga) - Afastamento da alegação de responsabilidade exclusiva do armador pelo condicionamento abusivo da devolução dos contêineres à prévia quitação da *demurrage* - Cobrança da sobre-estadia que incide apenas até a data da primeira tentativa de entrega das unidades de armazenamento - Princípio da causalidade - Ré que deverá responder integralmente pelas custas e outras despesas processuais, bem como pela verba honorária - Sentença de improcedência reformada para procedência - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1045203-27.2021.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 14/09/22).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. O Autor, idoso, teve seu atendimento preferencial negado pelo Banco Réu, tendo que esperar pelo atendimento do lado de fora da Agência, por mais de 1 (uma) hora. Danos morais configurados. Indenização fixada em R\$ 7.000,00 (sete mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento

de quem a recebe. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses do Autor.” (Apelação Cível nº [1006175-44.2021.8.26.0038](#), Rel. Penna Machado, j. 14/09/22).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.** Contratos de prestação de serviços. Cláusulas de non compete. Contratação de subcontratados do prestador de serviços. Positivização do comportamento proibido. Ilícito contratual reconhecido. Aplicação da multa contratual ao tomador do serviço. Correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros desde a citação. Hipótese de justa causa em relação aos subcontratados. Inexistência de previsão de multa contratual. Inovação inadmissível da causa de pedir relativamente à violação de dever de sigilo, de resto não comprovada. Limitação, ademais, dada pela liberdade de trabalho e livre concorrência. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1004516-44.2016.8.26.0565](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 14/09/22).

“**RECURSO DE APELAÇÃO.** EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TRATA-SE DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PODERES DE MANDATO, APÓS A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO. EM VERDADE, ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTRATO DE MANDATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROCURAÇÃO EM SI. APLICAÇÃO DO ARTIGO 662, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000543-08.2021.8.26.0565](#), Rel. César Zalaf, j. 14/09/22).

“**APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.** AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DAS RÉS. PRELIMINARES. A) PLEITO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DO PROCESSO ATÉ O FINAL DESLINDE DE AÇÃO MOVIDA PELA INCORPORADORA CONTRA TERCEIROS QUE NÃO CABE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO DIVERSA ENVOLVENDO REQUERIDAS E TERCEIROS (CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA- CCR) NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE COM A PRESENTE AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. B) LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUERIDAS TITULARES RESPONSÁVEIS PELO *EMPREENHIMENTO* IMOBILIÁRIO, COMO VENDEDORA E INCORPORADORA, CONFORME A ANÁLISE DO CONTRATO, O QUE IMPLICA EM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. C) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDO, PARA AFASTAR OS LUCROS CESSANTES. INTELIGÊNCIA DO TEMA 970 DO C. STJ E AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO DAS RÉS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA E VENDEDORA AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. RECURSO DAS RÉS PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELO ATRASO CONSTATADO. NÃO OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº

161 DESTA COLENDAS CORTE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO, ADEMAIS, QUE VIOLARIA OS ARTIGOS 6º, III E 39, XII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO CONFIGURADO, CABÍVEL A INCIDÊNCIA DAS MULTAS CONSOANTE EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL, SEM CONFIGURAR "BIS IN IDEM". CUMULAÇÃO DAS MULTAS. VEDADA A MINORAÇÃO. ACOINHIMENTO DO APELO NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO REFERENTE À MULTA, PARA A FIXAÇÃO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS LUCROS CESSANTES E DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DE JUROS SEJA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.” (Apelação Cível nº [1012100-81.2021.8.26.0309](#), Rel. César Zalaf, j. 14/09/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAPRECIAÇÃO** – Artigo 1.030 do CPC – Encaminhamento ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do inciso II, deste dispositivo legal – Repercussão Geral – Recursos Especiais nos 1111117/PR, 1111118/PR e 1111119/PR – Taxa Selic – Tema 176 do STJ – Débito objeto de cobrança que não versa a propósito de questão de natureza fiscal ou tributária – Prevalência, ademais, no caso, neste aspecto, da coisa julgada que previu a incidência dos juros de mora à taxa de 1% ao mês – Entendimento mantido – Recursos Especiais 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP – Tema 1076 do STJ que estabelece a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados – Inaplicabilidade no caso vertente, por cuidar-se aqui de liquidação por arbitramento, em que não há condenação, nem proveito econômico a ser auferido quanto ao seu julgamento – Retratação – Descabimento – Acórdão mantido.” (Agravo de Instrumento nº [2193123-94.2021.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 14/09/22).

“**APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL** - Ocorrência - Indenização por danos materiais - Fraude praticada em sede de compra e venda de veículo automotor - Fraudadores que utilizaram conta bancária administrada pelo réu para receber os valores da suposta venda - Transferência Eletrônica Disponível - TED - Inconsistência das informações contidas - Razão Social do destinatário da transferência divergente do titular da conta destinatária - Inconsistência de dados imputados ao requerido - Falha na prestação do serviço - **DANOS MORAIS** - Insurgência dos autores- Ocorrência de fraude - Fortuito interno - Risco inerente à atividade desenvolvida pelo réu - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Inobservância da normativa aplicável à espécie - Falha na prestação do serviço caracterizada - Dano moral - Configuração - *Quantum* reparatório fixado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - Razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de improcedência reformada para procedência - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1016524-35.2021.8.26.0482](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 29/09/22).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** - Contrato de transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Sentença de procedência - Insurgência da parte autora. **RESPONSABILIDADE CIVIL** - Transporte aéreo de passageiros - Responsabilidade objetiva da transportadora - Manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno - Risco inerente à própria atividade desenvolvida - Excludente de responsabilidade civil - Não configuração - Relação de consumo - Acontecimentos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero

aborrecimento - Atraso para chegada ao destino - Necessidade de completar a viagem via terrestre - Ocorrência de danos na espécie - Dano moral - Manutenção do montante arbitrado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Não comprovada a perda de compromisso inadiável ou consequências mais gravosas - Verba honorária fixada em patamar módico - Necessidade de majoração - Baixa complexidade da causa, sem grandes debates jurídicos ou longa tramitação processual - Apreciação equitativa - Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC - Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1000383-83.2022.8.26.0003](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 29/09/22).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Espécies de Títulos de Crédito. Decisão que indeferiu a suspensão do Feito e negou o pedido de liberação do passaporte e contas bloqueadas. Justiça Gratuita indeferida. A penhora se deu sobre valores necessários à sobrevivência, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários-mínimos. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. Impenhorabilidade. De rigor, o desbloqueio do montante penhorado em conta da Executada. O que sobejar desse montante, deve ser mantido nos Autos até final decisão. Apreensão de passaporte. Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Medida restritiva de direito que, apesar da previsão do art. 139, IV, do CPC/2015, deve considerar que a base estrutural do Ordenamento Jurídico é a Constituição Federal. De rigor a liberação do passaporte. Não bastasse, o instrumento de confissão de dívida é falso, pois a assinatura é falsa, ou seja, não foi lançada de próprio punho pela Agravante. Decisão parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO** para determinar o desbloqueio dos valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, ficando o montante que sobejar retido nos Autos até final decisão, bem como a liberação do passaporte da Agravante." (Agravo de Instrumento nº [2174882-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 29/09/22).

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de parcial procedência – Inconformismo - Não acolhimento - Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência - Embargante que apresentou quesitos, os quais foram propriamente respondidos pelo Perito - Esclarecimentos satisfatoriamente prestados - Observância ao que dispõe o Artigo 477, § 2º, do Código de processo Civil – Laudo Pericial hígido e bem produzido – Mérito - Compra e venda de soja em grãos - Fixação do preço de acordo com os mercados futuros - Controvérsia residente no Preço do "bushel" de soja - Parâmetros e data base corretamente utilizados pelo Exequente - Preço corretamente atrelado ao "Chicago Board of Trade" (CBOT), conforme previsão contratual - Índice fixado para maio de 2019, com publicação pelo "CBOT" em março do mesmo ano - Cálculos que, ademais, incluíram o desconto pelos custos de rolagem - Ônus sucumbencial - Ação parcialmente procedente - Reconhecido o excesso de execução - Ônus que deve ser distribuído, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência - Honorários devidos aos Patronos da Embargante, fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 11 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1059738-92.2020.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 29/09/22).

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Prestação de serviços bancários - Autores vítimas de golpistas que, se passando por prepostos do banco requerido,

solicitaram a transferência bancária de numerários via PIX - Suposto vazamento de dados que, além de não poder ser atribuído ao réu de maneira inequívoca, não contribuiu de maneira direta para a efetivação das transações bancárias impugnadas, cuja realização ocorreu de maneira autônoma pelos requerentes - Falta de acautelamento mínimo dos autores - Inexistência de falha na prestação do serviço bancário - Culpa exclusiva das vítimas - Responsabilidade objetiva do réu afastada (Art. 14, §3º, II, CDC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Manutenção da r. sentença de improcedência que se impõe - **Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1034897-23.2021.8.26.0577](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 29/09/22).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE LIMITOU APENAS À CAUSA DE PEDIR DAS AÇÕES REVISIONAIS, ABRANGEU, TAMBÉM, A DAS AÇÕES MONITÓRIAS, RECONVENÇÕES E DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO VEICULADO NOS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CULMINA NA INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS QUE A INSTRUÍRAM E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICAM A ANÁLISE DAS AÇÕES REVISIONAIS. AO BANCO APELANTE FOI DADA A OPORTUNIDADE, DURANTE ANOS, DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. SUSTENTAR A NULIDADE DA DECISÃO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURA VERDADEIRO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (Apelação Cível nº [0008179-38.2001.8.26.0114](#), Rel. César Zalaf, j. 29/09/22).

"AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. Contrato de prestação de serviços. Duplicatas sem aceite, sacadas e endossadas sem a concordância do devedor exigida no contrato subjacente. Cabimento de oposição de exceções pessoais. Sentença mantida. Recurso improvido." (Apelação Cível nº [1113628-09.2021.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros, j. 29/09/22).

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que, reconhecendo a regularidade do pagamento do título efetuado pela autora, condenou o fundo de investimento requerido a indenizá-la pelos danos morais decorrentes de seu posterior e indevido protesto - Insurgência do réu - Ausência de comprovação da notificação da devedora requerente acerca da cessão pela qual o réu adquiriu o referido título que afasta a hipótese de inoponibilidade de exceções pessoais por ele aventada - Incidência da regra insculpida no artigo 290 do Código Civil - Credora originária, cedente do título, que comunicou o fundo de investimento cessionário a respeito do pagamento efetuado pela autora antes do registro do objetado protesto - Notificação de pagamento que, em qualquer hipótese, afasta a boa-fé do requerido, que responde pela falta de diligência na cobrança da dívida - Protesto realizado após a quitação manifestamente indevido - Dever de indenizar configurado - Manutenção da r. sentença de procedência que se impõe - **RECURSO NÃO PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1000679-64.2019.8.26.0374](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 29/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - NOTA FISCAL - Prestação de Serviços - Decisão que não acolheu a preliminar suscitada nos Embargos Monitórios, de incompetência territorial do Juízo, pois a nota fiscal juntada nos autos, indica o endereço da prestação dos serviços, o que adequa à disposição contida no art. 53, III, "d", do CPC - Ressaltando que a prova escrita apresentada pela embargada é suficiente à propositura da ação monitória, mormente quando se verifica que a requerida não nega a relação contratual, insurgindo-se apenas contra o montante cobrado - IRRESIGNAÇÃO da requerida/embargante - Pretensão de reforma integral para reconhecer a incompetência territorial do Juízo e determinar o encaminhamento do processo a uma das varas cíveis do Foro na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Pedido alternativo de reconhecimento da falta de interesse de agir, extinguindo-se o feito com condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando que os documentos não são apropriados a embasar a propositura de ação monitória - DESCABIMENTO - Monitória lastreada em Nota Fiscal eletrônica, indicando que o endereço da prestação dos serviços é a Comarca da Capital de São Paulo, ajuizada contra empresa com sede (filial) na mesma Comarca, local onde também recebeu a citação - Prova escrita sem eficácia de título executivo que é suficiente à propositura da ação - Inteligência do inciso I, do artigo 700, do CPC - Requerida que além de não negar a relação contratual, surge-se apenas contra o montante cobrado, tendo depositado nos autos o valor incontroverso - Correto o afastamento da preliminar de incompetência territorial - Precedentes deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2056414-18.2022.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 29/09/22).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Contrato de importação indireta, na modalidade "por conta e ordem de terceiro". Ré (trading company) que, na condição de prestadora de serviços de importação, obrigou-se a resguardar, defender e indenizar a autora de qualquer dano advindo de processos administrativos ou judiciais, ou sanções fiscais, referentes ao recolhimento do ICMS-importação e do ICMS incidente na saída de mercadorias. Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado pela Fazenda Paulista contra a autora, em razão do recolhimento do tributo ao Estado de Alagoas (onde situada filial da trading), ao invés de ser recolhido ao Estado de São Paulo (onde situada a destinatária efetiva da mercadoria, no caso, a autora). Alegação da ré de que o AIIM foi lavrado sob o influxo de novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Inocorrência. Em que pesem os conflitos fiscais existentes entre os diversos Estados da Federação, não é recente o entendimento de que o ICMS-importação é devido ao Estado no qual localizado o verdadeiro destinatário da entrada de mercadoria estrangeira em território nacional, conforme se observa na Lei Estadual nº 6.374/1989, RICMS/2000, Decisão Normativa CAT 03/2009, e em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando a ré recolhe, em favor da autora, o imposto em Alagoas, diante do sólido entendimento do Fisco e Tribunal de Justiça Paulistas sobre o tema, assume o risco pelas consequências advindas da tentativa de elisão fiscal, dentre os quais o de arcar com o tributo e penalidades devidas, bem como pela multa contratual. **2. Sentença reformada. Recurso**

parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005598-73.2021.8.26.0068](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 15/09/22).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Dívida contraída por devedora falecida – Débito de Espólio – Cobrança direcionada contra os herdeiros – Discussão acerca da possibilidade da penhora de imóvel deixado aos herdeiros - Alegação de um dos herdeiros de residir no imóvel e ser bem de família - Reconhecimento que todavia não impede seja feita a penhora – Entendimento no sentido de que negar a extensão da proteção ao bem de família à integralidade do imóvel, admitindo-se sua alienação forçada em razão da penhorabilidade de apenas a fração ideal de um terço nada mais seria que a frustração da *ratio legis* e a violação aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, tutelados pela Lei 8.009/90, pode ser relativizado e interpretado caso a caso a fim de não ser instituto de injustiças e instrumento obstativo do direito do credor – Reconhecimento da penhora sobre as frações ideais dos herdeiros, inclusive do que teve o benefício do bem de família – Produto da alienação que vai se reverter em moradia digna ao herdeiro – Bloqueio de valores pertencentes à herdeira – Descabimento – Inexistência de vinculação do numerário à herança – Bem pessoal da herdeira que não pode responder por dívida do Espólio – Desbloqueio determinado – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2248617-41.2021.8.26.0000](#) e Agravado de Instrumento nº [2248788-95.2021.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 01/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Determinação de ofício para que os exequentes digitalizem os autos principais. Impossibilidade. Lei nº 11.419/06 (Informatização do Processo Judicial), Comunicado CG nº 466/2020 e Provimento CSM nº 2.564/2020, que são expressos ao prever a digitalização de autos físicos, se cabível, como mera faculdade das partes, não podendo ser imposta pelos órgãos jurisdicionais. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2072124-78.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 01/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de expedição de certidão para fins falimentares. Inadmissibilidade. Expedição de certidão de objeto e pé, documento sem cunho decisório que pode ser fornecido pelo escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, segundo o art. 152, V, do CPC. Cabe ao Juízo falimentar a deliberação sobre o preenchimento dos requisitos necessários à decretação da falência, previstos no art. 94, II, da Lei nº 11.101/05. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2116116-89.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 13/09/22).

“AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - Alegação de posse e esbulho - Posse dos autores advinda de direito de usufruto - Autores que doaram a propriedade aos filhos - Ré que foi companheira do filho falecido - Posse da ré advinda do direito de habitação - Direitos reais das partes - Posse antiga da ré comprovada por depoimentos, sem qualquer óbice - Esbulho não reconhecido - Improcedência mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007682-70.2019.8.26.0568](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 13/09/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO EXTINTA SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO

- Reconhecimento de incompetência desta Justiça Estadual - Contrato com cláusula compromissória arbitral extinto - Celebração de dois novos pactos em que as partes suprimiram referida cláusula - Intenção nítida de buscar a solução do litígio por meio do Poder Judiciário - Vontade das partes que é da essência do pacto e deve ser respeitada - Relação que subsistiu, sem o compromisso arbitral - Questões que devem ser submetidas a esta Justiça - Sentença anulada - Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1009724-70.2021.8.26.0100](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 13/09/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - ilegitimidade passiva do banco

- ausência de interesse recursal - consórcio - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - administradora de consórcio que deve manter em seus registros o controle acerca da alteração do titular do crédito, sob pena de ser responsabilizada pelo pagamento em duplicidade, nos termos do art. 312 do Código Civil - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1015359-32.2021.8.26.0100](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 27/09/22).

11º GRUPO DE CÂMARAS

“RECLAMAÇÃO – Propositura contra v. acórdão proferido pela C. 22ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese de cabimento não verificada – A via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – Impossibilidade de rediscussão da conclusão adotada no julgamento da Ação Monitória nº. 1008845-16.2020.8.26.0127 – Indeferida a inicial, com base no artigo 485, I, do CPC.” (Reclamação nº [2204651-91.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 29/09/22).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO ORDINÁRIA – Representação comercial não configurada, a qual exige autonomia funcional

- Condições contratualmente impostas pela requerida que implicam em subordinação da empresa contratada, na qualidade de prestadora de serviços – Falta de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE) - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0016965-15.2021.8.26.0100](#), Rel. Fabio Podestá, j. 01/08/22).

“APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sentença que acolheu a impugnação para considerar a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado aos embargos à execução e não à execução. Inconformismo da exequente. Vedada a rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Comportamento contraditório da apelante verificado. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0029576-34.2020.8.26.0100](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 12/09/22).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, c/c restituição e reparação por danos morais com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência com relação à corré EVOLUX e improcedência com relação ao corréu BANCO PAN. Inconformismo da autora. Contrato de empréstimo consignado e instrumento particular de negociação da dívida. Fraude perpetrada por correspondente bancário. Contratação de empréstimo mediante erro. Vício do negócio. Instituição financeira não comprovou a regularidade da avença. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Responsabilidade solidária do banco pelos prejuízos causados à autora. Dever de devolução dos valores descontados da aposentadoria da requerente. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1024425-60.2021.8.26.0577](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 12/09/22).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora nega a contratação do serviço, sugerindo suposta fraude. Apresentação, pelo réu, de contrato assinado e comprovante de transferência bancária realizada em conta, cuja titularidade não foi negada pela autora. Hipótese, ademais, em que é visível *ictu oculi*, até mesmo para um leigo, que a assinatura no contrato apresentado pela defesa foi aposta pela própria autora. Prova dos autos que afasta a tese recursal e milita em favor do réu. Vínculo jurídico devidamente comprovado. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006748-54.2021.8.26.0597](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 12/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Desconsideração da personalidade jurídica. Processo em fase inicial. Inviável pronunciamento desta Colenda Corte sobre o assunto, pena de supressão de instância. Arresto acautelatório. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida (artigos 300 e 301 do CPC). A confusão patrimonial/desvio de finalidade deve ser apurada durante a instrução probatória. Presença de fortes indícios de envolvimento do agravante. Risco de insolvência do recorrente, que não trouxe comprovação de patrimônio suficiente a garantir a execução. Cautelar necessária para assegurar o resultado útil do processo. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.” (Agravamento de Instrumento nº [2155227-80.2022.8.26.0000](#), Rel. Paulo Alcides, j. 12/09/22).

“MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse de agir. Contratação de produtos e serviços consubstanciados em operações bancárias usuais, de crédito emergencial e investimentos no mercado. Relação de consumo. Nulidade da cláusula de convenção arbitral. Inteligência dos artigos 51, VII, do CDC e 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003649-81.2022.8.26.0002](#), Rel. Paulo Alcides, j. 26/09/22).

“CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Rescisão contratual. Discussão a respeito de haver justo motivo ou não para a resolução do contrato, a ensejar ou não direito à autora a indenização prevista na lei. Hipótese relatada nos autos que dá ensejo a justo motivo para a resolução

contratual, já que houve substancial alteração do objeto social da empresa representante a inviabilizar a continuidade do contrato de representação comercial de produtos alimentícios. Lei 4886/65. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001282-85.2018.8.26.0144](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 26/09/22).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** – BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL – ADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE "TIKTOK" – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE INSUSCETÍVEL DE INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DA CAUSA, PELA BASE EMPÍRICA QUE O INFORMA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013240-98.2021.8.26.0003](#), Rel. Matheus Fontes, j. 08/09/22).

“**POSSESSÓRIA** – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESTABELECIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, APÓS CONTRADITÓRIO E SURGIMENTO DE FATO NOVO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO ESBULHO DO RÉU E POSSE EXERCIDA PELO AUTOR NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2070804-90.2022.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 08/09/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DAS COTAS SOCIAIS E DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA ICONS DE QUE O EXECUTADO PEDRO É ÚNICO SÓCIO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO *PRO JUDICATO* – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO – NOVOS ELEMENTOS REVELADORES DE QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA É SUPERIOR AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NOS AUTOS, QUE DEVERIAM CORRESPONDER A 10% DOS CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA ICONS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE BENS QUE AUTORIZA A INTIMAÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATANTES PARA QUE DEPOSITEM NOS AUTOS O PERCENTUAL DE 10% DEVIDO À REFERIDA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2166364-59.2022.8.26.0000](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/09/22).

“**APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO** - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais. Contrato de Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário - Pactuação em ambiente virtual - Contratação de empréstimo por meio de telefonia móvel, com captação da imagem facial (*selfie*) – Contratação impugnada pela autora - Embora a falta de instrumento assinado seja da própria essência do contrato eletrônico, questionada a sua existência, quanto ao elemento volitivo, cumpre ao Banco provar a real intenção das partes. Caso concreto: Relação de consumo - Ônus da prova a cargo do Banco que, instado a apresentar o áudio da gravação, ficou-se inerte – Autora que meramente autorizou a simulação do contrato. Contrato que, à falta de prova do elemento volitivo, não tem validade jurídica – Além disso, a autora expressou desistência no prazo legal (artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor) e não foi atendida. Valor depositado em Juízo a ser levantado pelo Banco - Danos morais reconhecidos – Desassossego intenso causado pelo réu. - Inscrição do nome da mutuária

no cadastro de proteção ao crédito – Inscrição ora reconhecida como indevida e cancelada – Indenização arbitrada em R\$ 15.000,00 – Valor que se considera adequado e proporcional – Multa ao réu por ato atentatório à jurisdição. Expedição de ofício ao Ministério Público, em cumprimento ao art. 40 do CPP, e ao PROCON. - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002016-35.2022.8.26.0099](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/09/22).

“**APELAÇÃO.** DEMANDA DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE 50% DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, COM PEDIDO CUMULADO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PEDIDO LASTREADO EM NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA INSTAURADA A RESPEITO DE INTERPRETAÇÃO DE COBERTURAS DO SEGURO. INCIDÊNCIA DO ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 47 DA LEI 8.078/90. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER FAVORÁVEL AOS ADERENTES E CONSUMIDORES. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011722-28.2021.8.26.0309](#), Rel. Campos Mello, j. 08/09/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM REGISTRO NA MATRÍCULA. No caso vertente, não se verifica a existência de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, tratando-se de contrato de financiamento com alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, devidamente levado a registro na matrícula do imóvel. A propriedade resolúvel do imóvel já foi constituída em favor do banco/apelante, de modo que o desfazimento do negócio deve observar o art. 26 da Lei nº 9.514/97. A alegação de força maior, decorrente dos efeitos deletérios da pandemia, não foi provada no caso concreto. Autora que conseguiu manter em dia o pagamento das prestações, evitando a mora. - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1038937-24.2021.8.26.0100](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/09/22).

“**AÇÃO DE REGRESSO.** INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, CONDENADA JUDICIALMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA, REQUER QUE A EMITENTE DO BOLETO RESPONDA PELO PREJUÍZOS CAUSADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE TEVE SUA RESPONSABILIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA E QUE RESPONDE QUANTO AOS DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RÉ QUE DESCUIDOU DOS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE QUE DEVE OFERECER NO ÂMBITO DE SUAS OPERAÇÕES. RISCO INERENTE À SUA ATIVIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE À RÉ SE APLICAM OS TERMOS DA SÚMULA 479, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1113083-36.2021.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 08/09/22).

“**APELAÇÃO.** Ação declaratória de inexigibilidade de débito fulminado pela prescrição. Dívida vencida em 14 de junho de 2009, prescrita a correspondente pretensão de cobrança. Impossibilidade jurídica do exercício de atos de cobrança, em Juízo ou fora dele. Débito declarado inexigível, já tendo sido excluído da plataforma Acordo Certo. Ação julgada procedente. Sentença

reformada, invertida a sucumbência. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1011519-80.2022.8.26.0002](#), Rel. Edgard Rosa, j. 29/09/22).

“**AÇÃO DE REGRESSO**. Transporte marítimo. Dano na mercadoria transportada. Elementos fáticos retratados nos autos comprovam o defeito no serviço de transporte. Pedido inicial procedente. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.” (Apelação Cível nº [1013718-78.2021.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 29/09/22).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EXECUÇÃO – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** - Medida excepcional, a qual só deve ser adotada nos casos de fundada suspeita acerca da prática de ilícito pela parte, em especial dos ilícitos elencados nos incisos do § 4º do art. 1º da LC 105/2001 – Caso em que está presente a excepcionalidade que permite a quebra do sigilo bancário dos agravados – Existência de indicativos de dilapidação e ocultação patrimonial, bem como de prática de ilícitos financeiros pelo agravado pessoa física envolvendo a empresa agravada – Situação capaz de excepcionar a garantia do sigilo bancário – Providência que encontra amparo no art. 139, IV, do atual CPC – Processo de origem que tramita em segredo de justiça – Documentos a serem juntados aos autos que somente poderão ser acessados pelas partes envolvidas – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2186567-42.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“**PENHORA – EXECUÇÃO** – Pretendida pelo agravante a penhora sobre 30% ou sobre percentual menor do pró-labore percebido pelo agravado - Cabimento – Adotado o atual posicionamento do STJ, segundo o qual é admissível, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade, quando a hipótese concreta dos autos revelar que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor – Demonstrado pelo agravante que a renda familiar do agravado é expressiva – Inexistência de indícios de que a constrição de parte da renda do agravado possa vir a comprometer o seu sustento ou de sua família – Agravado que nem sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso – Penhora de 20% do pró-labore percebido pelo agravado que se legitima – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2190475-15.2019.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“**EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL** – Citação – Nulidade – Ocorrência – Carta de citação recebida em 14.4.2021 em condomínio edilício onde a executada não mais residia desde 8.7.2020 – Prova suficiente a corroborar a mudança de endereço alegada – Reconhecimento da nulidade da citação mantida – Embargos à execução opostos pela agravada após a devolução de prazo determinada pela decisão recorrida que foram julgados improcedentes – Circunstância que recomenda a manutenção do bloqueio de seus ativos financeiros, os quais devem ser convertidos em penhora, em nome dos princípios da efetividade e economia processuais, ficando o levantamento, pelo credor, condicionado à nova deliberação no juízo de origem, a depender do andamento processual dos embargos – Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº [2225850-09.2021.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – "Quantum" - Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo - Reconhecimento do dano moral indenizável na sentença – Valor arbitrado em R\$ 2.000,00 – Ré que não se insurgiu contra a sentença. Responsabilidade civil – Dano moral – "Quantum" - Pretendida pela autora a majoração da indenização – Descabimento – Único efeito negativo prático apontado pela autora em virtude do atraso do voo de quatro horas aproximadamente que consistiu na perda de tempo – Ré, ademais, que reacomodou a autora em novo voo, prestou-lhe ampla assistência material, como hospedagem em hotel, alimentação e transporte - Reconhecimento do dever de indenizar, em caso de atraso de voo, que não se dá de modo automático, não se tratando de dano moral puro - Cenário que torna duvidosa a caracterização do dano moral indenizável - Ausência de recurso da ré – Matéria que se deixa de apreciar em virtude da proibição da "reformatio in pejus" – Procedência parcial da ação que deve persistir. Sucumbência – Dano moral - Fixação da indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado que não induz sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ – Fixado na sentença o percentual de 10% sobre o valor da condenação (R\$ 2.000,00), o que corresponde a R\$ 200,00 – Majoração para R\$ 1.000,00 – Valor que melhor atende aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do atual CPC – Sentença reformada nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1002911-60.2020.8.26.0068](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - Autor vítima de fraude da "troca de cartão" – Falha na prestação de serviço do banco corréu caracterizada pela não detecção e bloqueio das diversas operações mediante uso do cartão, em curtíssimo espaço de tempo, em padrão e valores completamente destoantes do perfil de utilização do autor – Circunstância que impede a caracterização de fortuito externo ou de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima – Autor que faz jus à declaração de inexigibilidade dos valores relativos às operações indevidas, assim como à respectiva restituição, de forma simples, dos respectivos valores – Responsabilidade solidária do supermercado corréu afastada, uma vez que a fraude somente teve êxito pela falha do banco corréu. Responsabilidade civil - Dano moral – Não bloqueio, por parte da instituição financeira, de compras realizadas de forma fraudulenta, mediante utilização do cartão do autor, em perfil destoante do corriqueiro – Fato que não gerou desdobramento danoso à esfera moral do autor – Indenização por danos morais indevida – Improcedência da ação em relação ao supermercado corréu e procedência parcial da ação em relação ao banco corréu – Sentença reformada parcialmente - Apelo do supermercado corréu provido, provido em parte o apelo do banco corréu.” (Apelação Cível nº [1005229-28.2020.8.26.0161](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Alegação do autor de que foi impedido de embarcar no voo contratado, mesmo tendo chegado com antecedência ao aeroporto – Tese que não se mostra verossímil – Autor que não comprovou que realizou o "check-in" e que estava no local de embarque em tempo hábil – Alegação do autor de "no show" que somente podia ser afastada mediante prova em contrário – Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 373, I, do atual CPC – Improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.” (Apelação Cível nº [1017095-85.2021.8.26.0003](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Prestação de serviços de telefonia – Falha na prestação de serviços – Cancelamento indevido de plano de internet, em razão da cobrança em conjunto e do não pagamento de plano de TV por assinatura que havia sido oferecido ao autor de forma gratuita pelo período de um ano, oferta que não se cumpriu – Falha na prestação de serviços configurada – Reconhecimento da inexigibilidade dos valores decorrentes do plano de tv por assinatura, com manutenção do plano de internet então vigente – Ré que não interpôs recurso. Responsabilidade civil – Danos materiais – Valores despendidos pelo autor a título de recarga de celular móvel para propiciar o uso da internet em atividades básicas – Cabimento – Comprovações de recarga trazidos aos autos suficientemente hábeis à demonstração do prejuízo material – Indenização devida. Responsabilidade civil – Dano moral – Cancelamento indevido de plano de internet, o qual perdurou por longo período (seis meses) até ser restabelecido em função da tutela de urgência deferida em primeiro grau – Serviço de evidente utilidade e necessidade na vida cotidiana, sobretudo se considerando os efeitos da pandemia causada pela covid-19, que impôs a execução de trabalho e aulas "online" – Circunstância suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento – Acolhimento do pedido indenizatório. Responsabilidade civil – Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Valor indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 - Sentença reformada em parte – Procedência parcial da ação ampliada – Apelo do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1040588-83.2020.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de piso que indefere o pedido de penhora de imóvel suntuoso, que serve de residência do agravado e sua família. Recorrido que é dono de onze imóveis. Penhorabilidade que deve recair sobre o menos valioso. Inteligência do art. 5º, parágrafo único da Lei 8099/90. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2149999-27.2022.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/09/22).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. Sentença de procedência com condenação da embargada/exequente ao ônus sucumbencial. Apelo da embargada. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Ameaça de constrição que é suficiente para justificar a oposição dos embargos de terceiro. Imóvel adquirido por cônjuge de executada enquanto solteiro. Posterior casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Bem que não integra o patrimônio comum do casal. Alienação do imóvel aos embargantes que não configura fraude à execução. Ônus de sucumbência. Recurso repetitivo do STJ – REsp 1.452.840/SP. Regra geral. Princípio da causalidade. 'Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro'. Insistência do embargando no reconhecimento de fraude à execução, em sede de contestação, atraindo para si o ônus sucumbencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1011331-84.2021.8.26.0564](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/09/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito precedida da medida cautelar. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Oitiva de testemunhas que não seriam suficientes para causar alteração no conjunto probatório existente nos autos e no resultado da ação. Duplicata. Título de natureza causal. Necessidade, assim, de comprovação da causa subjacente que gerou a sua emissão. Comprovada a efetiva contratação e a prestação dos serviços por empresa parceira da ré, com inequívoca anuência da autora. Relações anteriormente estabelecidas não afetadas. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que remete à improcedência dos pedidos. Exigibilidade do título bem reconhecida. Protesto regular. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006420-46.2020.8.26.0602](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 14/09/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cancelamento de Protesto Indevido em Cartório c.c. Pedido de Danos Morais com Pedido de Liminar. Sentença de procedência dos pedidos com relação à corré Marcon e de extinção do processo sem resolução de mérito sobre a corré Itaú Unibanco. Inconformismo da autora. Corré Itaú Unibanco que figurou como mera apresentante dos títulos, tendo recebido as cártulas por endosso-mandato. Impossibilidade de se atribuir à mandatária a responsabilidade pelos protestos realizados, exceto nos casos em que ficar cabalmente demonstrada sua culpa ou desvio do mandato. Súmula nº 476 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não caracterizado o cerceamento de defesa alegado nas razões recursais, por não realização da prova testemunhal, porque referida prova mostra-se dispensável para a verificação de eventual aviltamento dos seus poderes de mandatária da instituição financeira. Manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito sobre ela, por ser mera apresentante dos títulos. Sucumbência da autora com relação à referida ocupante do polo passivo da ação, devendo arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1065881-63.2021.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 14/09/22).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - GOLPE DO BOLETO VIA "WHATSAPP" - AUTOR - AVENÇA - INADIMPLEMENTO - PRETENSÃO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - TRATATIVAS - CANAL NÃO OFICIAL - NÃO CONFERÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO - DISCREPÂNCIA DO VALOR DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO QUE PAGO - CULPA - EXCLUSIVIDADE - RÉU - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ART. 14, §3º, II, DA LEI 8.078/90 - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA. APELO DO RÉU PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005814-59.2021.8.26.0286](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 14/09/22).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMISSÃO EM FAVOR DO BANCO BVA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROPOSITURA - EMBARGADA - CÁRTULA - PREVISÃO DE COBRANÇA PELA FAVORECIDA, A QUAL REPASSARIA A IMPORTÂNCIA AO CREDOR - TESE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DO TÍTULO PELA CETIP - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM PRETO E DE PODERES ALÉM DOS INERENTES AO ENDOSSO-MANDATO PARA A TRANSFERÊNCIA - ENDOSSO LANÇADO FISICAMENTE NO TÍTULO - IMPUGNAÇÃO APENAS NOS EMBARGOS - AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CCB QUE EMBASA A AÇÃO EXECUTIVA - PROCESSO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE

ATIVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1081459-47.2013.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 14/09/22).

“**APELAÇÃO.** Cadernetas de Poupança. Alegação de conhecimento da existência das cadernetas de poupança após o falecimento da avó. Exibição de documentos. Demonstração da inexistência de saldos na caderneta de poupança aberta pela avó dos poupadores. Último saque realizado há mais de 20 anos. Prescrição reconhecida. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Ausência de verossimilhança nas alegações dos apelantes. Apelantes não comprovaram a data de falecimento da avó e a data em que se dirigiram até a agência bancária para a realização dos saques negados em razão de saldo zero. Dever da instituição bancária de guardar os documentos relativos ao encerramento da conta por 5 anos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1013408-23.2016.8.26.0344](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 14/09/22).

“**JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE** – Cerceamento de defesa – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é dispensável na fase de conhecimento – Prova oral que não serviria para alterar o desfecho da causa - Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF, que não pode ser acolhida. Embargos à execução - Conexão – Pretendido o reconhecimento da conexão entre os embargos à execução e a ação de cobrança de nº 1002261-38.2017.8.26.0514 – Descabimento - Inviabilidade de julgamento conjunto – Art. 55, § 1º, do atual CPC e Súmula 235 do STJ. Execução por título extrajudicial – "Contrato de Compra e Venda de Cotas Sociais da Empresa Naturale e Ativos da Empresa Tiro Lixo" - Título que fez expressa menção ao objeto do contrato, ao preço ajustado pelas partes e à forma de pagamento, que incluía depósito de valores e transferência de propriedade de cinco imóveis aos embargados – Contrato que foi subscrito pelas partes e por duas testemunhas – Art. 784, III, do atual CPC – Ressalva prevista na cláusula 14ª do contrato que não tem o condão de retirar do título os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Responsabilidade pela transferência da propriedade dos imóveis aos embargados que cabia aos embargantes – Embargantes que não cumpriram a obrigação que lhes incumbia, sujeitando-se às consequências previstas no contrato, dentre elas a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor correspondente aos imóveis não entregues. Execução por título extrajudicial – "Contrato de Compra e Venda de Cotas Sociais da Empresa Naturale e Ativos da Empresa Tiro Lixo" – Caso em que ficaram caracterizados os atrasos no pagamento das parcelas previstas no inciso v da cláusula 8ª do contrato – Parcelas de R\$ 100.000,00 que deviam ser pagas no dia 11 de cada mês – Data de vencimento ajustada no contrato que devia ser observada, independentemente da data em que foi firmado – Parcela com vencimento em 11.10.2015, quitada em 13.10.2015, que não pode ser considerada em mora – Vencimento da parcela que caiu num domingo, tendo sido feriado nacional no dia subsequente - Encargos de inadimplemento referentes a essa parcela que devem ser excluídos do demonstrativo do débito exequendo – Sentença reformada nesse ponto. Execução por título extrajudicial – Cláusula penal moratória - Multa de R\$ 120.000,00, prevista na cláusula 35ª do contrato, que deve ser afastada 7 - Cobrança cumulada da aludida penalidade com a multa de 5% prevista na cláusula 9ª do ajuste que implica verdadeiro "bis in idem" – Caso em que ambas as penalidades possuem a mesma natureza de cláusula penal moratória - Art. 411 do

CC – Sentença reformada nesse ponto - Excesso de execução afastado – Decretada a procedência parcial dos embargos opostos. Embargos à execução - Sucumbência - Verba honorária que foi fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo – Admissibilidade - Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide – Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Proveito econômico obtido pelos embargados que não se mostrou irrisório – Valor da causa que não foi baixo – Apelo dos embargantes provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000312-08.2019.8.26.0514](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 28/09/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de cobrança. Cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa afastadas. Chamamento ao processo do consorciado. Impossibilidade. Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado. Art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Ré que foi notificada extrajudicialmente quanto à cessão de crédito, com impugnação antecipada de pagamento ao cedente do grupo nº 4164, cota cancelada nº 103. Circunstância em que não havia óbice para a cessão do direito de restituição de valores, após o encerramento do grupo ou contemplação da cota cancelada. O consorciado não tinha mais obrigações em relação ao grupo, para que a cessão fosse válida. Bastava a ciência da ré (e não sua anuência prévia), nos termos do art. 286 e 290 do Código Civil. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008672-60.2022.8.26.0405](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 28/09/22).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE - TRANSAÇÕES (EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS) - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSIÇÃO. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO - AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AS DESPESAS DO COTIDIANO - VALOR INDENITÁRIO – JUÍZO - ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018297-96.2021.8.26.0068](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 28/09/22).**

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA** - Embargos à execução – Sentença de rejeição – Contrato de serviços logísticos e outras avenças – Preliminares - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide – Desnecessária é a prova de perícia contábil - Aplicação do CPC, artigos 130 e 330, I – Rejeição - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Presença

dos requisitos – Rejeição - Ausência de interesse processual por inadequação da via eleita – Contrato de prestação de serviços é título executivo extrajudicial – Desnecessidade de interposição de ação de conhecimento para exigência de multa contratual Rejeição – Mérito - Contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas – Descumprimento de obrigações pela embargante – Infração contratual - Multa prevista no acordo que é devida – Excesso de execução – Inocorrência - Título executivo extrajudicial devidamente formalizado, líquido, certo e exigível – Litigância de má-fé não caracterizada - Embargos improcedentes – Sentença mantida – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1014074-27.2019.8.26.0309](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 13/09/22).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Sucessão processual pelo sócio. Cabimento. Aplicação do disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil. **AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.** Contrato de prestação de serviços. Fornecimento de mão de obra (promotores de vendas). Ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas. Descabimento. Responsabilidade pela terceirização ilícita que deve recair sobre a empresa tomadora dos serviços. **RECONVENÇÃO.** Infringência a obrigações contratualmente assumidas. Não configuração. Multa contratual indevida. Dano moral. Possibilidade de reparação à pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Fatos e circunstâncias que, contudo, não autorizam o pleito indenizatório. **RECURSOS NÃO PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1075060-65.2014.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 14/09/22).

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Conta corrente. Danos materiais e morais. Operações bancárias em contas correntes dos autores, por meio de aplicativos bancários instalados no celular da litisconsorte Vivian, vítima de furto do aparelho celular. Comunicação tardia à instituição financeira, somente após três dias da ocorrência do delito. Ausência de responsabilidade dos bancos pelos prejuízos sofridos. Culpa exclusiva do consumidor. Desídia determinante para o sucesso da fraude. Inteligência do artigo 14, parágrafo 3º, II, do CDC. Precedente. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1021201-56.2021.8.26.0564](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 14/09/22).

“FRAUDE À EXECUÇÃO. Configuração. Ao tempo da alienação tramitava contra a devedora (agravante) demanda capaz de reduzi-la à insolvência. Aplicação do art. 792, IV, do CPC. Presente o requisito subjetivo da ciência da fraude pelo adquirente, que é o próprio advogado que a representa na execução - sciencia fraudis - consoante Súmula 375, do STJ, cujos requisitos são alternativos e não cumulativos. Irrelevante a ausência de registro imobiliário. Ademais, o reconhecimento anterior da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família deve ser afastado diante da fraude verificada. Agravante que já havia alienado o bem a seu advogado quando suscitou a impenhorabilidade nos autos da execução. Flagrante má-fé e abuso de direito que não podem ser alcançados pelos benefícios da Lei nº 8.009/90. Ineficácia da alienação em relação ao exequente. Manutenção da penhora. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2121648-44.2022.8.26.0000](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 21/09/22).

“CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. Apelação da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência controvérsia quanto ao atraso na devolução dos contêineres. Incidência da taxa de sobreestadia. Natureza jurídica de indenização e não de cláusula penal. Inexistência de comprovação de que os valores contratados e exigidos estariam em desacordo com os costumes do comércio marítimo. Obrigação mantida. Falta de pagamento do frete. Fato incontroverso. Valor devido. RECURSO DESPROVIDO. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. Apelação da autora. Pretensão ao recebimento de sobreestadia dos contêineres não devolvidos, até a data da efetiva restituição. Possibilidade. Obrigação de trato sucessivo, até a devolução dos cofres. Dicção do artigo 323, do CPC. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000679-13.2019.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 21/09/22).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação de imóvel comercial. Adquirente de imóvel locado para a ré, que visa à resolução do contrato de locação comercial firmado entre a locatária e o vendedor do bem, a pretexto de ausência de averbação na Matrícula Imobiliária correspondente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: autora adquirente que tinha plena e inequívoca ciência quanto à existência do contrato de locação com prazo determinado firmado entre o vendedor e a ré locatária. Contrato com cláusula expressa de vigência. Ausência de averbação do contrato de locação na Matrícula imobiliária que se mostra irrelevante no caso. Finalidade da norma que foi plenamente atendida. Observância do princípio da boa-fé objetiva. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010931-17.2020.8.26.0011](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 20/09/22).

“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano Moral. Existência de Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal e da reconvenção. Insurgência da autora do feito principal. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Possibilidade, no caso concreto, de cobrança, também, dos valores referentes aos serviços prestados durante o decurso do processo e enquanto o serviço da reconvinte foi prestado. Contrato firmado entre as partes que previa obrigação de prestação de serviços de estacionamento pelo período inicial de dois meses, durante a transição da denominada Nova Feira da Madrugada. Discussão fundada na boa-fé contratual que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Cobrança dos serviços de estacionamento prestados após o término do período de dois meses que se mostra de rigor. Juiz que não está adstrito ao laudo pericial, tampouco vinculado às intenções da parte ao produzir prova. Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Valores fixados que encontram respaldo ora nos documentos juntados aos autos pela autora, ora nas conclusões da perícia. Dano moral postulado pela autora-reconvinda devidamente afastado. Caso concreto em que foi reconhecida a inexigibilidade dos valores referentes a apenas uma das quatro notas fiscais emitidas e negativadas. Existência, ademais de outro protesto anterior. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ, a afastar a pretensão de danos morais. Depósito realizado nos autos que deve ser utilizado para quitação, ainda que parcial, dos créditos. Sucumbência mínima da ré-reconvinte. Ação principal – autora que obteve o provimento de menos de 10% do pedido inicial. Reconvenção – Acolhimento em proporção que justifica a atribuição dos ônus da sucumbência exclusivamente à autora-reconvinda. Recurso da autora parcialmente provido apenas para esclarecer a destinação do depósito realizado nos autos.” (Apelação Cível nº [1123672- 92.2018.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Chimenti, j. 20/09/22).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. Prótese de silicone. Autora diagnosticada com contratura capsular e seroma tardio. Necessidade de explante. Fabricante que anunciou recall voluntário, após pedido da Food and Drug Administration (FDA - EUA), diante da constatação de risco aumentado de linfomas associados às próteses da ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação e uso das próteses mamárias. Risco de doença grave que extrapola os limites da razoabilidade, configurando produto defeituoso, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fabricante que acarreta a sua obrigação de indenizar. Ré que deverá suportar o pagamento de indenização pelo dano material, nos moldes em que arbitrados na r. sentença. Assimetria das mamas, intervenção cirúrgica e quadro de depressão que, por certo, causam inequívoca repercussão negativa na psique da paciente e, assim, caracteriza dano moral indenizável. Quantum fixado em patamar razoável, não sendo caso de alteração. Não caracterização das condutas tipificadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, que afasta a condenação por litigância de má-fé. Recurso provido, em parte, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.” (Apelação Cível nº [1006182-81.2020.8.26.0099](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 30/08/22).

“PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5º, LXXVIII, da CF. Lide submetida à convicção do Juiz, não do perito. *Peritus peritorum*, não adstrito a pareceres. Art. 479 do CPC. Matéria preliminar repelida. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Renovatória em favor de instituição financeira. Realização de prova técnica, a qual indicou drástica redução do locatício. Conclusão incompatível com a realidade de mercado para a região. Art. 479 do CPC. A comparação com imóveis similares, na localidade, não indica a brusca queda de valores informada pelo perito. Valor fixado entre as partes, com lastro na autonomia da vontade, mantido. Contraproposta a representar verdadeiro pedido do locador. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1033374-49.2021.8.26.0100](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 30/08/22).

“ACIDENTE DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO C. C. LUCROS CESSANTES. Relação de consumo. Substituição de cilindro GLP P45. Explosão no momento da troca do produto. Laudo técnico de engenharia civil, elaborado quase sete anos após a explosão de gás, que não é apto para esclarecer o desencadeamento dos fatos. Responsabilidade objetiva das fornecedoras do produto. Excludente de responsabilidade não demonstrado, ensejando o dever de reparar os danos havidos. Dano material emergente devidamente comprovado. Indenização por lucros cessantes - pensão mensal – devida em favor do autor, em razão da incapacidade laborativa temporária da vítima. Montante que deve ser arbitrado com base no piso salarial da categoria. Ausente provas de que a autora ficou impossibilitada de exercer sua profissão, que afasta a pretensão ao percebimento dos lucros cessantes em relação a ela. Dever de indenizar por danos moral e estético que se tem por inafastável, ante os abalos psicológicos sofridos pelos autores. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [0016730-18.2012.8.26.0309](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 27/09/22).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE KIWIS. Ausência de contrato escrito. Arguição pela apelada de que não adquiriu nem recebeu a mercadoria. Improcedência. Natureza unilateral do conhecimento de transporte. Contratação suficientemente comprovada por documentos emitidos por terceiros a respeito da remessa e da entrega das mercadorias. Aplicação enquanto *soft law* da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 8.327/2014, pouco tempo depois da celebração do negócio jurídico. Incidência do artigo 11. Estados de origem do comprador e do vendedor que não afastaram a aplicação do artigo 11 por meio da declaração prevista no artigo 12. Precedentes. Princípio da cortesia internacional (*international comity*). Vendedor que provou o fato constitutivo de seu direito. Comprador que não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do vendedor. Mercadorias recebidas e não devolvidas. Manifestação de consentimento do destinatário, nos termos do artigo 18(3) da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Incidência dos artigos 113 e 432 do Código Civil. Possibilidade de celebração de contratos de importação e exportação de mercadorias em moeda estrangeira, nos termos do artigo 2º, inciso I do Decreto-Lei nº 857/1969. Comprador que pretende que a data do câmbio seja a do recebimento da mercadoria. Impossibilidade. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a data do câmbio aplicável é aquela do pagamento. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017219-07.2017.8.26.0004](#), Rel. Rodolfo Cesar Milano, j. 09/12/21 - UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law, [Case 1976: CISG 1\(1\)\(a\); 11; 12; 18\(3\)](#)).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. Tese de responsabilidade da ré por danos causados ao maquinário da autora. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Temática que não encontra sustentação no quociente probante. Inexistência de nexos causal entre a conduta da ré e os danos noticiados. Lucros cessantes. Não comprovação. Impossibilidade de se indenizar dano hipotético. Ausente demonstração de que, não fosse a conduta atribuída à requerida, a autora teria auferido os ganhos apontados. As partes devem demonstrar o que alegam, não podendo tecer afirmações restritas ao campo da argumentação. Incidência do brocardo *Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt*. Entrega da atividade jurisdicional que não deve pautar-se em deduções ou presunções, mas em prova concreta de natureza indubitosa. Improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1011220-63.2019.8.26.0114](#), Rel. Rômulo Russo, j. 12/09/22).

“EMPREITADA. Embargos à execução. A embargante reteve o pagamento de duas parcelas devidas à embargada ao fundamento de que os valores envolvidos em três ações judiciais, que

precisou provisionar, excedem o montante de retenção contratual prevista na cláusula 1.3. Uma dessas ações, entretanto, com valor representativo de R\$ 1.059.945,40, foi julgada favoravelmente à apelada, com trânsito em julgado. Assim, mesmo subsistindo as reclamações trabalhistas, a quantia a ser eventualmente desembolsada, somada aos honorários advocatícios contratuais, não atinge nem sequer 30% da retenção prevista na cláusula 1.3, não se justificando, nessa medida, a retenção de valor adicional, notadamente das quinta e sexta parcelas previstas na cláusula 1.2.1, que é precisamente a quantia objeto da execução. Embargos rejeitados, determinado o prosseguimento da execução. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001100-76.2019.8.26.0011](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/09/22).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. FORMATURA POSTERGADA PARA DATA POSTERIOR AO PRAZO AJUSTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DECLARADA NA ORIGEM E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DA PARTE RÉ. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O EVENTO NÃO FOI REALIZADO NA DATA AJUSTADA EM RAZÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19. CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. EXEGESE DOS ARTS. 248 e 393, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 14.046/2020, ATUALIZADA PELA LEI Nº 14.186/2021, UMA VEZ QUE DESTINADAS A ATENUAR OS EFEITOS DA CRISE GERADA PELA PANDEMIA, NOS SETORES DE TURISMO E CULTURA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 6.4 DO CONTRATO, A QUAL PREVÊ A PERDA DE 50% DO VALOR PAGO EM FAVOR DA CONTRATADA-APELANTE. SENTENÇA RATIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. Recurso de apelação não provido.” (Apelação Cível nº [1004711-39.2021.8.26.0408](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 12/09/22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Agravante Regina C. Henrique que inicialmente buscava reinclusão dos embargados Ilário Serafim, Renato Serafim e Progress Rail no polo passivo de ação monitória em que se cobra por serviços prestados para a elaboração de cálculos a serem apresentados em ação judicial. Embargos fundados na preclusão consumativa concernente ao anteriormente já decidido em outro agravo, n.º 2164097-51.2021.8.26.0000, interposto pelos Embargados Ilário e Renato Serafim, contra a mesma decisão de fls. 508/509 dos autos de origem, visando a reinclusão apenas da empresa Progress Rails no polo passivo da demanda. Embargante que obteve provimento do agravo no que tange a reinclusão de Ilário e Renato Serafim no polo passivo, estando os embargos adstritos ao conflito de decisões em ambos os agravos no que tange à legitimidade da Progress Rail. Não se conhece dos embargos por perda superveniente de objeto, porquanto já decidido no AI n.º 2164097-51.2021.8.26.0000 que a empresa Progress Rail deve permanecer na lide até que, por ocasião da sentença, decida-se sobre seu alcance, assim como sobre a extensão da responsabilidade da empresa. Entendimento ratificado nos EDIcs n.º 2143113-46.2021.8.26.0000/50001. Recurso inadmissível por perda superveniente de objeto, a ter do art. 932, III, do CPOC. **EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.”** (Embargos de Declaração Cível nº [2143113-46.2021.8.26.0000/50001](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 12/09/22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão de mérito opostos em Agravo de Instrumento interposto pela Autora Regina C. Henrique contra exclusão dos embargantes Ilário Serafim, Renato Serafim e Progress Rail. Ação monitória. Cobrança de serviços prestados para a elaboração de cálculos a serem apresentados em ação judicial. Ação proposta em face do escritório de advocacia e da empresa beneficiária do trabalho realizado. Acórdão embargado que reformou parcialmente a decisão agravada para reincluir no polo passivo os Embargantes Ilário e Renato Serafim, mantendo-a no que tange à ilegitimidade da empresa Proogress Rail, porquanto não evidenciado vínculo entre essa e a Autora. Embargos adstritos e fundados na preclusão consumativa concernente ao decidido em outro agravo, n.º 2164097-51.2021.8.26.0000, interposto pelos Embargantes para reforma parcial da mesma decisão de fls. 508/509 dos autos de origem, em cujo acórdão considerou-se açodada a exclusão da empresa Progeress Rail da lide. Embargos conhecidos e acolhidos para eliminar conflitos de decisões, reconhecendo-se como preclusa questão decidida em decisão anterior no sentido de manter no polo passivo da demanda a empresa Progress Rail até que, por ocasião da sentença, decida-se sobre seu alcance, assim como sobre a extensão da responsabilidade da empresa. **EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.**” (Embargos de Declaração Cível nº [2143113-46.2021.8.26.0000/50002](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 12/09/22).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Consultoria e assessoria tributária. Ocorrência de falha na prestação do serviço demonstrada nos autos. Devida a restituição dos honorários. Procedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002696-05.2017.8.26.0484](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/09/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. Ação anulatória de atos expropriatórios com lastro na Lei n.º 9514/97 c./c. consignação em pagamento. Inadimplemento. Providências administrativas para expropriação extrajudicial do imóvel. Alegação de preço vil atribuído ao imóvel arrematado por valor inferior a 50% do valor de mercado e de falta de notificação válida para constituição da mora. Ação julgada procedente para reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial por falta de notificação, tornando sem efeito a arrematação. Apelação do autor para majoração da verba honorária, da instituição financeira para manutenção dos atos expropriatórios, e do terceiro arrematante, para manutenção da arrematação, ante prova de notificação válida do devedor que possibilitava a purga da mora. Apelação da instituição financeira provida e parcialmente provida a apelação do terceiro arrematante, ante a prova inequívoca de que válida a notificação acerca da designação de datas de leilão entregue no endereço do contrato, recepcionado por terceiro que nele se encontrava. Apelação do autor prejudicada, dada a inversão do julgamento de primeiro grau. Decisão sobre tema não enfrentado em primeiro grau: inoccorrência de preço vil, conforme avaliação que o autor supunha inexistir, encartada com a defesa e não impugnada. Nesse ponto, também improcedente o pedido, a teor dos art. 27, § 2.º da Lei n.º 9514/97. Litigância de má-fé configurada, com aplicação de multa com lastro nos artigos 80, II e III, e 81 do CPC. **PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO CREDOR E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO ARREMATANTE. NÃO CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.**” (Apelação Cível nº [1004418-03.2021.8.26.0624](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 26/09/22).

“LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APELADO TENHA SE BENEFICIADO OU OBTIDO BENEFÍCIO COM A LOCAÇÃO OU DE TER A FIADORA AGIDO COM MÁ_FÉ. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA. INEFICÁCIA DO ATO POR INTEIRO. SÚMULA 332 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.” (Apelação Cível nº [1013790-18.2020.8.26.0007](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 26/09/22).

DIREITO PRIVADO 2 e 3

TURMA ESPECIAL CONJUNTA – PRIVADO 2 e 3

“**INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)**. Temas relacionados a ações de regresso movidas por seguradoras em face de concessionárias de energia elétrica, para ressarcimento de indenizações pagas por danos causados nas unidades seguradas. Alegação de controvérsias sobre as mesmas questões de direito que, decididas de maneiras diversas, colocam em risco a segurança jurídica e a isonomia: a) exigência ou não de prévio pedido administrativo, ou se a concessionária deve ser notificada para apuração dos fatos, como b) se o prazo prescricional é o de cinco anos por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou o prazo prescricional de três anos, regulado pelo Código Civil; c) se há ou não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; d) se eventos da natureza, tal como descargas atmosféricas, excluem ou não a responsabilidade da concessionária; e) se a seguradora se sub-roga apenas nas prerrogativas de direito material ou também nas prerrogativas de direito processual. **1. Suscitação por Juiz de Direito.** Admissível, desde que presentes os pressupostos necessários para admissão do IRDR, previstos pelo artigo 976, incisos I e II, e § 4º, e artigo 978, § único, ambos do CPC. Necessidade de adstrição do pedido de instauração desse incidente ao caso concreto submetido à competência do magistrado de primeiro grau suscitante. Inadmissibilidade de indicação de outras demandas em curso no Juízo ou na mesma Comarca para tal finalidade. Adoção do sistema de "causa-piloto", caracterizado pela circunstância de que o órgão judiciário competente para o IRDR também deve julgar o recurso originário **2. Desistência da apelação do caso concreto.** Faculdade da parte. Homologação judicial. Sem recurso pendente de apreciação no caso concreto, não se admite a instauração do IRDR (art. 978, § único, do CPC). A desistência do recurso é hipótese diversa da hipótese da desistência ou abandono da demanda. Impossibilidade, no caso, de prosseguimento do IRDR para apreciação de teses em abstrato. **3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.**” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº [0041040-30.2021.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 06/10/22).

DIREITO EMPRESARIAL

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO MONITÓRIA E RESPECTIVOS EMBARGOS MONITÓRIOS – Crédito resultante de compra e venda de ações subsumida a escrito particular (item d da "Carta Compradores"), sem eficácia de título executivo mas que prevê o pagamento de sobrepreço, que a embargada entende ser-lhe devido – Prescrição quinquenal arguida (CC, art. 206, § 5º, I) – Reconhecimento – A dívida que se cobra é líquida e consta de instrumento particular a que a embargada atribuiu existência, validade e eficácia – O objeto é, ademais, determinado, posto estar representado em quantia apurada, por simples cálculo aritmético, a partir do preço da venda de ações e de acordo com os termos do escrito particular, desde o início conhecida e conhecível da embargada – Violado o direito da embargada a partir do momento em que, no entender dela a dívida líquida tornou-se exigível e deixou de ser adimplida, nasceu a pretensão que, não tendo sido exercitada no prazo legal (CC, art. 206, § 5º, I), prescreveu e, portanto, extinguiu-se (CC, art. 189) – Ação monitória julgada extinta com fundamento artigo 487, II do Código de Processo Civil e com condenação da embargada ao pagamento das verbas da sucumbência – Recursos das embargantes providos e prejudicado o da embargada.” (Apelação Cível nº [1014287-44.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/09/22).

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Título executivo judicial constituído de pleno direito e decorrente de contrato de franquia – Inconformismo da autora quanto ao índice de correção monetária incidente após o ajuizamento da ação (Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça) e ao termo inicial dos juros moratórios (data da citação), tal como fixados pela r. sentença recorrida – Acolhimento – Previsão contratual de correção monetária pelo índice IGP-DI/FGV – Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva, monitória ou de cobrança – Jurisprudência pacífica, ademais, no sentido de que, em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, contando-se a partir do vencimento nas hipóteses de dívida líquida com termo certo, como é o caso (CC, art. 397; CPC, art. 240) – Decisão reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1028916-23.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 13/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Remuneração (honorários) do Administrador Judicial. Limite máximo. Art. 24, §1º, da Lei 11.101/2005. Doutrina. Honorários já arbitrados no patamar máximo legal. Vedada a complementação dos honorários do administrador judicial, sendo medida necessária a adequação aos limites legais. Liminar anteriormente deferida que é confirmada. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2015254-13.2022.8.26.0000](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 13/09/22).

“APELAÇÃO – PEDIDO DE FALÊNCIA COM BASE NO ART. 94, III, DA LEI Nº 11.101/05 – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto,

decorrente do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial deduzido pela devedora, condenando a ré, em face do princípio da causalidade, ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Insurgência de ambas as partes – Pedido de falência deduzido pela autora em razão de suposta prática de atos falimentares pela ré – Tramitação da recuperação judicial da requerida que não impede o regular andamento do pedido de falência ajuizado com fulcro no art. 94, III, da LRJF – Entendimento doutrinário de que a novação das obrigações pelo devedor em recuperação judicial não obsta a decretação da falência pela prática de ato falimentar – Hipótese de anulação da sentença para que seja dado regular andamento ao processo falimentar. **RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O APELO DA RÉ.**” (Apelação Cível nº [1000886-46.2021.8.26.0260](#), Rel. Jorge Tosta, j. 27/09/22).

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – Autores apelantes que pedem a exclusão do réu, sob o argumento de prática de falta grave. No entanto, a simples perda da "affectio societatis" não é suficiente para a exclusão de um sócio. A exclusão do sócio é possível em caso de "falta grave" ou "justa causa", nos termos dos arts. 1.030 e 1.085, Código Civil, que, todavia, não restou comprovada. Não há nada nos autos a demonstrar que o réu tenha violado seus deveres sociais ou praticado atos de concorrência desleal como alegado pelos autores. A mera alegação de que o réu JOSÉ CAETANO vem adotando condutas impeditivas ao bom funcionamento da empresa, além de não evidenciadas, é insuficiente para determinar a sua exclusão da sociedade. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência que fica mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1009822-97.2017.8.26.0099](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 27/09/22).

“APELAÇÃO CÍVEL – SOCIETÁRIO - Ação de indenização por danos materiais – Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, administradores das sociedades SEGA e SEGA II, a ressarcirem os danos causados às referidas empresas, em decorrência da concessão de numerosos empréstimos em favor de outras sociedades, das quais são sócios, sem autorização dos sócios das sociedades mutuantes e sem qualquer estipulação de datas de vencimento, de incidência de juros e de encargos moratórios. Preliminares - Ilegitimidade ativa – Descabimento – Autora que, como sócia minoritária e substituta processual, tem legitimidade para propor ação em nome próprio e na defesa dos interesses das empresas SEGA e SEGA II - Desnecessidade de prévia reunião ou assembleia de sócios para deliberar sobre a propositura da ação - Formalidade que não pode ser exigida em sociedades de responsabilidade limitada, sob pena de desvirtuamento do instituto e da teleologia dos artigos 159 da LSA e 1053, par. único, do Código Civil – Precedente do STJ – Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas orais que, na hipótese, se revelariam absolutamente inócuas – Réus/apelantes que sequer apontaram como teria ocorrido o envio ou a apresentação à autora/apelada dos balancetes mensais nos quais teriam sido lançadas as operações de mútuo questionadas – Inexistência de início razoável de prova escrita/documental, a revelar a completa ausência de objeto da prova oral pretendida – Nulidade da sentença inexistente – Preliminar rejeitada. Prescrição - Inexistência - Inteligência do disposto no art. 287, II, b, item 2, da LSA, o qual estatui que o termo inicial do prazo prescricional é a data da publicação da ata que aprovar o balanço do exercício em que ocorreu a violação, o que sequer chegou a ocorrer na hipótese – Preliminar de mérito rejeitada. Mérito - Inconformismo quanto à

condenação dos réus a restituírem às empresas SEGA e SEGA II as quantias que foram objeto de diversos mútuos em favor de outras empresas, das quais os réus são sócios - Desvio dos fins sociais da sociedade caracterizado - Violação ao disposto nos contratos sociais das empresas, ao art. 245 da LSA e ao art. 1.017 do Código Civil – Inexistência de comutatividade, ante a flagrante desproporção entre as operações em que as empresas SEGA e SEGA II figuram como mutuantes (376 operações) e aquelas em que figuram como mutuárias (45 operações) - Prova técnica que afastou a tese defensiva e concluiu, após o cruzamento e compensação de todas as operações, pela existência de prejuízos em detrimento de ambas as sociedades das quais a autora é sócia minoritária - Responsabilidade objetiva dos administradores - Exegese do art. 158, II, da LSA – Inaplicabilidade do art. 159, §6º, da LSA – Administradores que não atuaram com o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (art. 1.011, CC) - Juros de mora que fluem a partir da citação no caso, por se tratar de responsabilidade por infração aos contratos sociais das empresas – Inaplicabilidade do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, que versam sobre obrigações provenientes de ato ilícito extracontratual – Recurso provido neste aspecto - Alegação de que o percentual do capital social da empresa demandante não foi observado na condenação – Descabimento – A autora é substituta processual das empresas prejudicadas e o valor da condenação deve a elas reverter. RECURSO ADESIVO – Pretensão de consideração do ano comercial, de 360 dias e não do ano civil, de 365 – Impossibilidade – Regra excepcional, a qual só tem lugar quando há previsão legal, inexistente na hipótese – Cálculos realizados entre datas certas e não entre dois períodos, o que justificaria a aplicação do calendário diferenciado – Pretensão de majoração da condenação, em razão da necessidade de incidência de juros de mora sobre o valor já corrigido monetariamente, prejudicada em face do decidido neste acórdão. APELO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1116362-69.2017.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 27/09/22).

“**TUTELA DE URGÊNCIA** – Pretensão indeferida da autora em ação de rito comum, visando que a ré: (i) Abstenha-se de solicitar informações confidenciais e segredos comerciais (formulação de alimentos e/ou bebidas) aos fornecedores de alimentos e/ou bebidas, notadamente informação sobre as quantidades totais de açúcares e açúcar adicionados e o (%) de frutas, legumes, verduras, castanhas variadas, azeite e óleo de canola, presentes em cada produto. (ii) Abstenha-se de recusar vendas ou interromper o contrato ou relação comercial com o fornecedor de alimentos e/ou bebidas que se recusar a prestar referidas informações confidenciais e segredos comerciais. (iii) Comunique, em 24 (vinte e quatro) horas da concessão da liminar, a todos fornecedores de alimentos e/ou bebidas a quem solicitou essas informações: a) que o fornecedor não deve cumprir a solicitação, restando tal campo cadastral desativado; e (b) que o fornecedor não sofrerá qualquer tipo de sanção ou retaliação por parte do CARREFOUR ao não cumprir a solicitação; sob pena de multa – Indeferimento sob o fundamento de não preenchimento de todos os elementos previstos no art. 300 do CPC – Cognição limitada à concorrência desleal – Não incumbe à Justiça Estadual dispor sobre o alegado "dirigismo nutricional" e licitude do aplicativo – Questão que vem sendo avaliada pelos órgãos competentes na esfera federal, tendo a Anvisa adotado medida preventiva contra o Carrefour quanto à informação nutricional, objeto da lide – Ausência dos elementos exigidos à concessão da tutela de urgência – Autos em fase de instrução – Recurso não provido, mantidos os fundamentos de primeiro grau. Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento nº [2234215-52.2021.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 27/09/22).

“AÇÃO PARA EXCLUSÃO DE SÓCIA DE EMPRESA. Alegação de procedimento inadequado. Posteriormente, referida sócia se retirara da sociedade. Falta de interesse de agir superveniente configurada. Pressuposto processual ausente impossibilita a prestação jurisdicional a ser entregue no mérito. Ré reconvinde retirante da sociedade, portanto, não sendo mais sócia, não está apta a pleitear os itens que abrangeram a reconvenção, mesmo porque, por ocasião da retirada, já recebera os valores correspondentes e que se dera regular registro perante a Jucesp. Assim, nada existe para ser alterado na sentença em exame, exceto no que corresponde à verba honorária, em que os autores foram condenados e que ocorrera a redução, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista o baixo valor dado à causa. Apelo dos autores provido em parte. Recurso da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1000802-26.2015.8.26.0011](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 27/09/22).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Prova documental que é suficiente para o julgamento da causa – Autor que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de sua exclusão da sociedade ré – Autor que foi excluído da sociedade ré, por deliberação social, que reconheceu a prática de atos de inegável gravidade – Possibilidade de exclusão do sócio que está prevista no contrato social e no artigo 1.085, do Código Civil – Autor que não impugnou judicialmente a deliberação social que resultou na sua exclusão e ajuizou ação de apuração de haveres – Ante a conduta adotada pelo autor e a ausência de impugnação judicial da deliberação social, forçoso concluir que a exclusão do autor da sociedade ré deu-se em regular exercício de direito, a afastar, assim, a pretensão de indenização por danos morais, por pressupor essa a prática de ato ilícito – Conformando-se o sócio com a deliberação, não compete ao Poder Judiciário substituir a vontade dos sócios majoritários e tampouco adentrar no mérito das deliberações sociais, uma vez que elas, enquanto não reconhecida sua nulidade, são soberanas, devendo ser observado, ainda, o princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz nas questões e deliberações sociais – Formalização da exclusão do autor, com o respectivo arquivamento da alteração contratual, que decorre do próprio regime de publicidade dos atos societários adotado pelo ordenamento jurídico vigente – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1082851-75.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 27/09/22).